رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٦٥١ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٨٤٧ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١/١هـ

الموضوعات

قرار إداري - مالية - رسوم حكومية - رسوم الأراضي البيضاء - أرض غير مطورة - عدم القدرة على التطوير - نزع جزء من ملكية الأرض - وجود نزاع قضائي - موانع تطبيق رسوم الأراضي البيضاء - تعذُّر التصرف في الأرض.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن فرض رسم على الأرض المملوكة له؛ لعدم قدرته على تطويرها بسبب وجود نزع جزء من ملكيتها للمنفعة العامة ووجود نزاع قضائي بشأن النزع - تضمن النظام عدم تطبيق الرسم على الأرض حال وجود مانع يحول دون تصرف المالك فيها، بشرط ألا يكون متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع - الثابت وجود نزاع قضائي بشأن نزع جزء من ملكية الأرض، وكان نشوء النزاع قبل صدور نظام رسوم الأراضي البيضاء والقرار محل الدعوى؛ مما يتقرر معه وجود مانع من التصرف في الأرض؛ ومن ثم لا يصح فرض رسم عليها - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٩) من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٩) وتاريخ ١٤٣٧/٩/٨هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لنظرها وإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٦/١١هـ تقدم وكيل المدعي للمحكمة الإدارية بالرياض بصحيفة دعوى ضد وزارة الإسكان يطلب فيها إلغاء القرار الصادر من المدعى عليها بفرض رسوم على العقار المملوك لموكله بموجب الصك رقم (...) بمبلغ قدره (١,٣٧٨,٨٥٤,٩٦) والمُبلغ للمدعي بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٣هـ، وذكر في أسباب اعتراضه على القرار أن الأرض محل الرسم كانت زراعية وبها أشجار ومزروعات ومبانٍ وكهرباء ومسورة، وتم البدء بتحويل الأرض من زراعية إلى سكنية، ثم أبلغته الأمانة بوجود شارع سيتم تنفيذه بوسط الأرض وسوف يتم تعويضه بأرض بديلة مساوية للقيمة للجزء المختزل، ومساحته (٧٧٧٨م) وذلك وفق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وبناءً عليه توقف العمل بالتطوير وتحويل الأرض إلى سكنية، كما ذكر بأن الأمانة توقفت عن إصدار القرار الإداري بالتعويض مما جعله يقيم دعوى ضدها أمام المحكمة الإدارية بمكة المكرمة في عام ١٤٣٦هـ والتي حكمت بتاريخ ١٤٤٠/٥/٣٠هـ بإلغاء قرار أمانة العاصمة المقدسة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت حيال تعويضه عما اختزل من عقاره لصالح الأمانة بما مساحته (٧٧٧٨م) ثم صدر حكم محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة بتاريخ

١٤٤١/٢/٢٩هـ بإلغاء حكم الدائرة السابق والحكم مجدداً برفض الدعوى، وصدر بعدها قرار المحكمة الإدارية العليا بتاريخ ١٤٤٢/٣/٥هـ بعدم قبول الاعتراض المقدم منه، وختم صحيفة الدعوى بطلب الحكم بإلغاء الرسم محل الدعوى. وبقيد الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه وبعد إحالتها لهذه الدائرة حددت لنظرها جلسة ١٤٤٢/٧/٢٦هـ، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ فقدم مذكرة كرر فيها ما جاء بصحيفة دعواه. وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها، قدم مذكرة أوضح فيها: ذكر وكيل المدعي بأن أرض موكله زراعية؛ فهذا غير صحيح؛ لأن العبرة هنا ليست بنوعية الصك أو بتسوير الأرض محل الرسم، وإنما بالمخطط المعتمد من الجهات المختصة، كما ذكر أنه بدأ بالإجراءات النظامية لتحويل أرضه من زراعية إلى سكنية مما يفيد أن المخطط سكني وليس زراعي، ولو تم التسليم جدلاً بصحة قوله لانتفت أهداف هذا النظام وأصبحت هناك وسيلة للتهرب من الرسوم وذلك بالتسوير وبغرس الأشجار وحفر الآبار. وأما ما يتعلق بوجود الدعوى السابقة المنظورة أمام المحكمة الإدارية بمكة المكرمة؛ فإن البين من حكم الاستئناف أنها انتهت إلى رفض الدعوى؛ وبالتالي فإن السبب الذي أشار إليه وكيل المدعي في اعتراضه على فرض الرسم غير مقبول ولا يؤخذ به، والمدعي هو من تسبب في هذا العائق والمانع، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوى. وبجلسة اليوم قدم وكيل المدعي مذكرة أوضح فيها: أن الأرض محل الرسم تم تسجيلها في نظام رسوم الأراضي البيضاء في عام ١٤٣٩هـ، وكانت الدعوى أمام المحكمة الإدارية بمكة المكرمة في عام

١٤٣٦هـ أي قبل تسجيل الأرض وقبل إصدار نظام رسوم الأراضي البيضاء، وهذا يدل على عدم وجود التهرب أو الحيلة في عدم دفع الرسوم، ولم يعلم موكله بما ستنتهي عليه الدعوى المقامة أمام المحكمة الإدارية بمكة المكرمة ضد أمانة العاصمة المقدسة، وختم مذكرته بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى. ثم قرر طرفا الدعوى اكتفاءهما بما قدما، وحيث رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة لإعلان الحكم.

الأسباب

لما كان المدعي يريد من إقامة دعواه الماثلة إلغاء القرار الصادر من المدعى عليها بفرض رسوم على العقار المملوك له بموجب الصك رقم (...) بمبلغ قدره (١,٣٧٨,٨٥٤,٩٦) مليون وثلاثمئة وثمانية وسبعون ألفاً وثمانمئة وأربعة وخمسون ريالاً وست وتسعون هللة؛ فتكون الدعوى من اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم بموجب المادة (١٣/ب) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والمادة السابعة من نظام رسوم الأراضي البيضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٢هـ، كما أنها من اختصاص هذه المحكمة مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، واختصاص هذه الدائرة نوعياً استناداً لقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. أما عن قبول

الدعوى، فلما كان المدعي تبلغ بالفاتورة بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ، وقام بالاعتراض عليها أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من نظام رسوم الأراضي البيضاء بتاريخ ١٤٤٢/٤/٧هـ، والتي أصدرت قرارها برفض الاعتراض بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٧هـ، ثم أقام المدعي هذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/٦/١١هـ؛ مما تكون معه الدعوى مرفوعة في الأجل المحدد نظاماً وفقاً للمادة السابعة والثامنة من نظام رسوم الأراضي البيضاء مع استيفائها سائر شروط قبولها شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، فلما كان المدعي ينعى على المدعى عليها فرض رسم على الأرض بالطلب رقم (٢٤٣٣٤) وتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٣هـ والصادر بالقرار الوزاري رقم (٤٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٤هـ والمملوكة له بالصك رقم (...) وذلك لأنه لا يقدر على تطويرها قانوناً لوجود نزع جزء من ملكية أرضه لصالح أمانة العاصمة المقدسة بما مساحته (٧٧٧٨م) يمنعه من التصرف فيها، مما جعله يقيم دعوى أمام المحكمة الإدارية بمكة المكرمة في عام ١٤٣٦هـ ضد أمانة العاصمة المقدسة، وحيث اطلعت الدائرة على حكم المحكمة الإدارية بمكة المكرمة بتاريخ ١٤٤٠/٥/٣٠هـ في الدعوى الإدارية رقم (٤١٢٦) لعام ١٤٣٦هـ المقامة من المدعي ضد أمانة العاصمة المقدسة، والمتضمن إلغاء قرار أمانة العاصمة المقدسة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ وذلك حيال تعويض المدعي عما اختزل من عقاره عن المساحة المقدرة بـ(٧٧٧٨م)، كما

اطلعت الدائرة على حكم محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة (الدائرة الإدارية الثانية) في قضية الاستئناف رقم (٧٨٢٠) لعام ١٤٤٠هـ الصادر بتاريخ ١٤٤١/٢/٢٩هـ والمتضمن إلغاء الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية الثالثة بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة في الدعوى رقم (٤١٢٦) لعام ١٤٣٦هـ والحكم مجدداً برفض الدعوى، وحيث إنه مما سبق يتبين أن الدعوى المرفوعة من المدعي أمام المحكمة الإدارية بمكة المكرمة تسبق نظام رسوم الأراضي البيضاء الصادر في عام ١٤٣٧هـ، وتسبق كذلك قرار فرض الرسم والذي كان بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٣هـ، ولما كانت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٩) وتاريخ ١٤٣٧/٩/٨هـ نصت على أنه: "١-لا يطبق الرسم على الأرض الخاضعة للتطبيق في أي من الحالات الآتية:... ب-وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع. ج-وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام العائق..."، ولما كان المدعي بحسب ما سبق لا يستطيع تطوير الأرض بسبب وجود دعوى سابقة لنزع ملكية للأرض محل الرسم يسبق قرار فرض الرسم محل الدعوى وكان محلاً لخصومته القضائية مع الجهة النازعة حسبما يبين من صكوك الأحكام الصادرة في ذلك والمنتهية بحكم محكمة الاستئناف الإدارية في القضية رقم (٧٨٢٠) لعام ١٤٤٠هـ؛ فإنه لا يصح شرعاً وقانوناً فرض رسم على الأرض لتحقق وجود مانع قانوني حقيقي يمنعه من

كافة أنواع التصرف والتطوير دون أن يكون متسبباً أو مشاركاً في هذا المانع؛ مما يكون معه القرار الطعين بفرض الرسم غير صحيح قانوناً جديراً بالإلغاء قضاءً.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء الرسم المفروض على (...) بالطلب رقم (٢٤٣٣٤) وتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٣هـ الصادر بالقرار الوزاري رقم (٤٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٤هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.